

《【문제7.6-1】 법률상 추정에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제7.6의 물음1> 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별, 분류, 효과

I. 법률상 추정의 의의 및 사실상 추정과의 구별

1. 법률상 추정의 의의

- 법률상 추정이란 법률이 정한 규정에 따라 어떤 전제사실이 증명되면 이로부터 다른 추정사실 또는 권리관계의 존재를 당연히 인정하는 소송법상 제도를 말한다. 이는 실체법적 권리 보호와 증명곤란의 구제를 목적으로 한다.

2. 사실상 추정과의 구별

- 사실상 추정은 법률의 명문 규정 없이 법관이 자유심증과 일반적인 경험칙에 의하여 전제사실로부터 추정사실을 추단하는 신빙성 평가의 영역이다. 반면 법률상 추정은 법률이 직접 전제사실과 추정사실 간의 인과적 연결을 규정하고 있으므로 법관의 자유심증이 제한된다는 점에서 구별된다.

II. 법률상 추정의 분류

1. 법률상 사실추정

- 전제사실의 증명을 통해 다른 사실의 존재를 법률상 추정하는 경우를 말한다. 예를 들어 점유자가 점유 개시 시와 그 후의 어느 시점에 점유한 사실이 증명되면 그 사이의 점유는 계속된 것으로 추정하는 것("민법 제198조")이 이에 해당한다.

2. 법률상 권리추정

- 어떤 사실의 증명을 통해 특정한 권리 또는 법률관계의 존재를 법률상 추정하는 경우이다. 동산의 점유자가 그 동산에 대하여 행사하는 권리는 적법하게 보유한 것으로 추정하는 것("민법 제200조")이나 부동산 등기의 추정력이 대표적이다.

III. 소송법상 효과 (증명책임의 전도 및 상대방의 반증 제시 의무)

1. 증명책임의 완화와 전도

- 추정의 이익을 받는 당사자는 법률상 추정된 사실이나 권리 자체를 직접 증명할 필요가 없다. 단지 추정의 바탕이 되는 전제사실만을 증명하면 족하므로 입증의 곤란이 획기적으로 완화된다. 전제사실이 증명되면 추정사실에 대한 증명책임은 이를 닦는 상대방에게 전도된다.

2. 상대방의 방어 방법과 증명의 성질

(1) 전제사실에 대한 반증

- 추정의 상대방은 추정의 기초가 되는 전제사실 자체를 부정하여 추정력의 발생을 차단할 수 있다. 전제사실은 상대방이 증명책임을 지는 것이 아니므로, 상대방은 이에 대해 법관에게 의심을 심어주는 수준의 반증만을 제시하면 족하다.

(2) 추정사실 또는 권리에 대한 본증

- 전제사실이 확정된 경우 상대방이 추정의 효과를 깨뜨리기 위해서는 추정된 사실이나 권리가 실제로 존재하지 않음을 적극적으로 증명하여야 한다. 이는 상대방에게 증명책임이 전도된 결과이므로 단순한 의심 유발을 넘어 확실한 확신을 주는 본증을 제시하여야 한다.

IV. 결론

- 법률상 추정은 소송법상 증명의 어려움을 겪는 당사자를 구제하고 실체법상 권리관계를 두텁게 보호하기 위한 법정책적 조율 장치이다. 법원은 법률상 추정 규정을 엄격하게 해석하여 자의적인 사실 인정을 방지하되, 증명책임의 분배 원칙과 상대방의 방어 수단인 본증 및 반증의 체계를 유기적으로 조화시킴으로써 민사재판의 적정과 실체적 진실 발견을 균형 있게 달성해야 할 것이다.